

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2683/2534

บริษัท ซี ลา สุโขทัย จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รษฎากร มาตรา 30

ป.ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ไปชี้แจงให้ถ้อยคำและตอบข้อซักถามของเจ้าพนักงานตรวจภาษีอากรเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร ตลอดจนให้ถ้อยคำยินยอมหรือปฏิเสธการรับผิดชอบที่จะเสียภาษีอากรใด ๆ แทนบริษัทโจทก์จนเสร็จการที่ ป. ทราบคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีแล้วยอมรับว่าบริษัทโจทก์เสียภาษีการค้าไม่ถูกต้อง ยินยอมชำระภาษีการค้าส่วนที่ขาดเพิ่มเติมโดยไม่ขอโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งมีบันทึกข้อตกลงด้วย กรณีเป็นการที่ ป. ยอมรับว่าเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้เรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มและเงินเพิ่มถูกต้องดังนี้สิทธิฟ้องคดีของโจทก์ระงับไปแล้วเพราะการกระทำของ ป.ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์มีผลผูกพันโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่โดยประมูลและจัดส่งหินเพื่อการก่อสร้างถนนให้แขวงทางตากและศูนย์เครื่องมือกลตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวงเป็นรายได้หลัก และดำเนินกิจการโรงม่หินขนาดเล็กที่ตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยผลิตหินที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง (หินผสม

คอนกรีต) เป็นรายได้เสริม ในระหว่างปี2523-2528 โจทก์ได้ทำสัญญาส่งหินให้
หน่วยงานดังกล่าวของกรมทางหลวงจำนวนหลายสัญญาในแต่ละปี แต่เนื่องจาก
โจทก์ไม่สามารถที่จะนำหินที่ผลิตจากโรงโม่ของโจทก์เองมาส่งให้ได้ เพราะระยะทาง
ไกลไม่คุ้มค่าขนส่ง โจทก์จึงได้ซื้อหินจากโรงโม่สองแห่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลา
จำเรียง โดยโจทก์เป็นผู้ดำเนินการด้านขนส่งหินจากโรงโม่ดังกล่าวเอง ซึ่งในการ
ประมูลจัดส่งหินให้แก่หน่วยงานของกรมทางหลวงนั้นต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ค่า
ขนส่งเป็นหลักเมื่อโจทก์จัดส่งหินให้แล้วทางหน่วยงานของกรมทางหลวงจะจ่ายเงิน
ให้เป็นงวด ๆ ตามปริมาณหินที่จัดส่งให้ตามงวดที่ระบุในสัญญา โดยในการจ่ายเงิน
แต่ละงวด เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2.2
หรือ3.3 แล้วแต่กรณีสำหรับเป็นค่าภาษีการค้าและรายได้สุขาภิบาลและอีกร้อยละ 1
เป็นค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมภาษีการค้าและภาษีรายได้สุขาภิบาลที่โจทก์ถูกหัก
ณ ที่จ่าย ไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2524 ถึงเดือนมิถุนายน 2528 เป็นจำนวนเงินทั้ง
สิ้น1,197,090.80 บาท ในแต่ละเดือนโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้า(ภ.ค.40)
โดยแยกแสดงรายรับไว้เป็นสองประเภท คือ 1. รายรับจากการขายหิน ซึ่งผลิตจาก
โรงโม่ของโจทก์เอง ที่จังหวัดสุโขทัยเสียภาษีประเภทการค้า 1(ก) ในฐานะผู้ผลิต
อัตราร้อยละ 7.7หรือ 9.9 ของยอดรายรับ แล้วแต่กรณี 2. สำหรับรายรับจากการส่ง
หินให้แก่หน่วยงานของกรมทางหลวงในจังหวัดตาก ซึ่งโจทก์ได้ซื้อหินจากผู้อื่นส่งให้
นั้น ด้วยความไม่เข้าใจข้อกำหนดในขณะนั้น โจทก์ได้นำไปแสดงรายการเสียภาษี
การค้าไว้ในประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของ ชนิด 1(จ) โดยคำนวณภาษีไว้ใน
อัตราร้อยละ 2.2 หรือ 3.3 แล้วแต่กรณี แต่โจทก์ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อนโดย
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเพียงแต่แสดงรายการให้เห็นในแบบแสดงรายการดังกล่าว
เท่านั้น เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีกรณีที่จะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมในแต่ละเดือนอีกแต่
อย่างใด ต่อมาเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน 2528เจ้าพนักงานประเมินภาษีการ
ค้าประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสังกัดและอยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของจำเลยที่ 1

ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าจำนวน 5 ฉบับ หมายเลข 62. 37/3/00050-00054 มาให้โจทก์โดยระบุเหตุผลที่ประเมินเหมือนกันทั้ง 5 ฉบับว่าผู้ประกอบการค้า (ซึ่งหมายถึงโจทก์) แสดงรายรับถูกต้องแล้วแต่คำนวณอัตราภาษีคลาดเคลื่อน โดยจะต้องเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1(ก) ในฐานะผู้ผลิต อัตราภาษีร้อยละ 7.7 หรือ 9.9 แล้วแต่กรณี จึงต้องรับผิดชอบชำระภาษีการค้าเพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1 หรือ 1.5 ต่อเดือนแล้วแต่กรณีรวมยอดจำนวนเงินภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน 5 ฉบับ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 2524 ถึงเดือน มิถุนายน 2528 เป็นเงินภาษีที่จะต้องเสียทั้งสิ้น 2,703,715 บาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2528 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านสรรพากร จังหวัดสุโขทัย โดยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกันพิจารณาและวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวโดยให้เหตุผลไว้ใน ข้อ (2) แห่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในทำนองเดียวกันทั้ง 5 ฉบับว่า "ตามหลักฐานและข้อเท็จจริง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหินจำหน่าย บริษัทฯ มีหลักฐานแสดงการซื้อหินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาจำเรียง ไปส่งมอบให้แขวงทางตากและศูนย์เครื่องมือกลตากบางส่วน ตามสัญญาจ้างซึ่งบริษัทจะต้องเสียภาษีการค้าประเภท 4 ชนิด 1(จ) การรับจ้างทำของอย่างอื่นแต่เจ้าพนักงานประเมินนำรายรับตามกล่าวมาประเมินเรียกเก็บในฐานะผู้ผลิตจึงไม่ถูกต้อง เมื่อปรับปรุงรายการคำนวณใหม่แล้วบริษัทฯ จะต้องชำระภาษีตามกล่าวข้างต้น" ซึ่งรวมแล้วโจทก์จะต้องชำระภาษีทั้ง 5 รายการ เป็นเงิน 1,805,735 บาทโจทก์ได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องโจทก์ได้ชำระภาษีดังกล่าวโดยถูกต้องแล้ว ณ ที่จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมอีก ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า เลขที่ 237/3/00050, เลขที่ 62. 37/3/00051, เลขที่ 62. 37/3/00052, เลขที่ 62. 37/3/00053, เลขที่ 62. 37/3/00054 ลงวันที่ 15

กันยายน 2528 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามแบบ
ภ.ศ.7 เลขที่ 1/2531, เลขที่ 2/2531, เลขที่ 3/2531, เลขที่ 4/2531 และเลขที่
5/2531 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2531

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ให้การและแก้ไขคำให้การและจำเลยที่ 2 ให้การใน
ทำนองเดียวกันว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรอัน
ประกอบด้วยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกันวินิจฉัยให้โจทก์ชำระภาษีการค้าเงิน
เพิ่มภาษีการค้าและรายได้สุขาภิบาล สำหรับรายรับของโจทก์ในปี พ.ศ. 2524-2528
ตามรายละเอียดในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 11-15 นั้น เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่
ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งจำนวนภาษีการค้าระหว่างปี 2524-
2528 ให้โจทก์ทราบโจทก์โดยนายประสิทธิ์ จิตจำนงค์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอม
ชำระภาษีการค้าตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งให้ทราบปรากฏตาม
ภาพถ่ายบันทึกข้อตกลงยินยอมการชำระภาษีอากร ลงวันที่ 5 กันยายน 2528
เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 เมื่อโจทก์ตกลงยินยอมชำระภาษีการค้าเช่นนี้
โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และไม่มี
สิทธิที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้แก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า เลขที่ 62. 37/3/00050, เลขที่ 62.
37/3/00051, เลขที่ 62. 37/3/00052, เลขที่ 62. 37/3/00053 และเลขที่ 62.
37/3/00054 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ศ.7 เลขที่
1/2531 เลขที่ 2/2531 เลขที่ 3/2531 เลขที่ 4/2531 และเลขที่ 5/2531 ลงวันที่ 10
มีนาคม 2531 เป็นว่า ให้โจทก์เสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงท้องที่รวมทั้งเงินเพิ่ม
เฉพาะจากรายรับจำนวน 23,665,217.25 บาท ในฐานะผู้ผลิตตามประเภทการค้า

1การขายของชนิด 1(ก) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรอัตราภาษีร้อยละ 7.7 และ 9.9 ของรายรับแล้วแต่กรณี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ในประเด็นข้อแรกนั้นข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้นมีว่า โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้าประจำเดือนต่อสรรพากรอำเภอบ้านด่านลานหอย แสดงรายรับของโจทก์ประจำปี 2524 ถึง 2528 สำหรับกรณีที่เป็นปัญหานี้โจทก์ได้แสดงการรับไว้รวม 37,141,406 บาท อันเป็นรายรับจากการที่โจทก์ส่งคืนให้หน่วยงานของกรมทางหลวงที่จังหวัดตากตามสัญญาจ้างเหมาซ่อมหิน เอกสารหมาย จ.1 ถึงจ.71 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 สรรพากรจังหวัดสุโขทัยได้มีหนังสือเชิญกรรมการผู้จัดการของโจทก์ไปพบเพื่อทราบข้อความบางอย่างอันเกี่ยวกับการเสียภาษีการค้าของโจทก์เนื่องจากมีเหตุเชื่อว่าโจทก์เสียภาษีการค้าไว้ไม่ถูกต้อง โจทก์ได้มอบให้นายประพันธ์ มณีการณ ไปพบและให้ถ้อยคำเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ และหาหรือกรมสรรพากรจำเลยที่ 1 แล้วเห็นว่า รายรับที่โจทก์ได้รับจากการส่งคืนให้กรมทางหลวงนั้น โจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้อง กล่าวคือ รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีการค้าประเภท 1 การขายของ ชนิด 1(ก) อัตราภาษีการค้าและภาษีบำรุงท้องถิ่นร้อยละ 7.7 และ 9.9 แล้วแต่กรณีแต่โจทก์เสียไว้ในประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของ ชนิด 1(จ)อัตราภาษีการค้าและภาษีบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 2.2 และ 3.3แล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีจังหวัดสุโขทัยจึงคำนวณให้โจทก์เสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 7.7และ 9.9 แล้วแต่กรณี และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2528 ได้เรียกโจทก์มารับทราบผลการตรวจสอบ โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายประสิทธิ์ จิตจำนงค์ มาแทนเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีได้บันทึกถ้อยคำและบันทึกคำยินยอมของนายประสิทธิ์ไว้ต่อหน้าผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดตามเอกสาร ล.3 แผ่นที่ 38 และ 39โดยนายประสิทธิ์

รับทราบ bahwa โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้ำในประเภทการค้ำ 1 การขายของ ชนิด 1(ก) ซึ่งต้องเสียภาษีการค้ำพร้อมเงินเพิ่มเป็นเงิน 2,703,715 บาท และต่อมาวันที่ 9 กันยายน 2528 เจ้าพนักงานประเมินได้ส่งแบบแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้ำเพิ่มเติมพร้อมทั้งเงินเพิ่มตามจำนวนที่เจ้าพนักงานตรวจสอบได้คำนวณไว้และที่ นายประสิทธิ์ได้ยินยอมชำระแล้ว โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำวินิจฉัยว่า สำหรับค่าซื้อหินซึ่งโจทก์มีใบเสร็จรับเงินว่าได้ซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาจำเรียงโจทก์ต้องเสียภาษีในประเภทการค้ำ 4 การรับจ้างทำของชนิด 1(จ) ส่วนรายรับที่เหลือต้องเสียภาษีการค้ำในประเภทการค้ำ 1 การขายของชนิด 1(ก) พร้อมทั้งเงินเพิ่ม จึงแก้เป็นให้โจทก์เสียภาษีการค้ำเพิ่มเติมรวมทั้งเงินเพิ่มเป็นเงิน 1,805,735 บาทและในใบมอบอำนาจของโจทก์ที่มอบให้นายประสิทธิ์ไปพบเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เพื่อทราบผลการตรวจสอบ ตามเอกสารหมายเลข 35 นั้น มีข้อความว่า "มาชี้แจงให้ถ้อยคำและตอบข้อซักถามของเจ้าพนักงานตรวจภาษีอากรเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร ตลอดจนให้ถ้อยคำยินยอม หรือ ปฏิเสธการรับผิดชอบที่จะเสียภาษีอากรใด ๆ แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ" และคำให้การของนายประสิทธิ์ที่ให้การต่อนายสุธีระ จันทรพิพัฒน์ ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมิน โดยนายวีระพล จัตรากริช เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีเป็นผู้บันทึก ตามเอกสารหมายเลข 36-38 ปรากฏเป็นใจความว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีได้แจ้งให้นายประสิทธิ์ทราบว่า โจทก์แสดงรายการการค้ำไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องจะต้องเสียภาษีในฐานะผู้ผลิตซึ่งโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้ำเพิ่มเติมพร้อมทั้งเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 2,703,717.54 บาท นายประสิทธิ์รับทราบคำชี้แจงแล้ว ยอมรับว่าบริษัทโจทก์เสียภาษีการค้ำไม่ถูกต้องยินยอมชำระภาษีการค้ำส่วนที่ขาดเพิ่มเติมโดยไม่ขอโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น และมีบันทึกข้อตกลงยินยอมการชำระภาษีอากรจำนวนดังกล่าวในเอกสารหมายเลข 39 อีกด้วยโดยนายประสิทธิ์ลงชื่อผู้ให้คำยินยอมไว้เช่นนี้ เห็นว่าเป็นการที่นายประสิทธิ์ได้ยอมรับว่าเจ้าพนักงานของจำเลยที่

1 ได้เรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มและเงินเพิ่มถูกต้องแล้ว โจทก์จะโต้เถียงว่าเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ประเมินให้โจทก์ชำระภาษีการค้าเพิ่มรวมตลอดถึงค่าวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ว่าไม่ชอบนั้นย่อมไม่ได้ สิทธิฟ้องคดีของโจทก์ระงับไปแล้วเพราะการกระทำของนายประสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์มีผลผูกพันโจทก์ให้ต้องเสียภาษีการค้าและเงินเพิ่มตามจำนวน 2,703,717.54 บาท ตามที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 เรียกเก็บเพิ่มขึ้น ไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นข้อต่อไป แต่จำเลยทั้งสี่ต่อสู้คดีและอุทธรณ์เพียงว่าค่าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยให้โจทก์ชำระภาษีการค้าจำนวน 1,805,735 บาท ชอบแล้วจึงไม่อาจจะให้โจทก์ชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินได้ คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

(นิเวศน์ คำผอง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ